

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

เมื่อกระบวนการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญได้ผ่านมาจนถึงขั้นตอนที่คณะกรรมการคัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่งดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้เข้าสัมภาษณ์แล้วตามวันที่กำหนด แต่ยังไม่ได้มีการประกาศผลว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นหรือไม่ แม้กระบวนการคัดเลือกข้างต้นจะเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีผ่านกระบวนการคัดเลือกจนถึงมีการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ การที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔/๒๕๖๒)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบึงคำพร้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เช่านาที่แท้จริง และให้สัญญาเช่านาระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัย



ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยที่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งมีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการเข้าที่นาแปลงดังกล่าว อันมีสภาพ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ถึงนายกสัถยแพทย์สภาขอส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสัถยแพทย์สภา โดยอ้างถึง บันทึกลำเนียงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรีที่ ๗๑๙/๒๕๕๕ ที่มีความเห็นว่า คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบแล้ว ย่อมเข้าเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสัถยแพทย์สภาโดยผลของกฎหมายทันที ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกรรมการสัถยแพทย์สภาได้มีหนังสือ แจ้งอธิการบดีของผู้ฟ้องคดีว่า สัถยแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติว่า การเข้าร่วมเป็นกรรมการ ของคณบดีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ของผู้ฟ้องคดีควรเป็นการเข้าร่วมการเลือกตั้งในวาระถัดไป เห็นได้ว่าหนังสือฉบับดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นคำสั่งปฏิเสธสิทธิในการเข้าประชุมของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อมีการฟ้องโต้แย้งมติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๙/๒๕๖๒)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. พันจาก ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แต่งตั้ง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. ให้ดำรงตำแหน่งตามมติดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. เป็นผู้มียายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติและคำสั่งข้างต้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔๗/๒๕๖๒ ที่ คบ.๑๐๕/๒๕๖๒ และที่ คบ.๑๓๑/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่มีมติให้ต่อไปอนุญาตดูดทราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่บริษัทต่าง ๆ รวม ๙ ราย แต่ไม่ต่อไปอนุญาตดูดทราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ฟ้องคดี และมีการปล่อยสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณก่อนวันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของชุมชนและผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และย้ายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ติดตั้งตามที่ได้รับใบอนุญาต กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๙/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน รำคาญ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกิจการอุรณรัตน์ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยที่คำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบอาชีพ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๔๑๗/๒๕๖๑)

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

ในการพิจารณาเพื่อกำหนดประเภทคดีปกครองที่ศาลปกครองจะรับไว้ พิจารณาได้ ต้องพิจารณาจากคำบรรยายฟ้องซึ่งประกอบไปด้วยข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลัก แห่งข้อหาและคำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำบรรยายฟ้อง และคำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับสมควรต้องพิจารณาความมุ่งหมายของคำฟ้องและคำขอ ให้ศาลกำหนดคำบังคับประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) และที่ดินตามหลักฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) แต่ชนนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓) ได้นำเอาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างการครอบครองไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง



จังหวัดราชบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในเขตอำเภอจอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช่าที่ดินราชพัสดุ และประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดให้ราษฎรเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศบนที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยกเลิกการนำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และให้ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรีทั้งสองฉบับดังกล่าว เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของคำฟ้องและคำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพิพาท รวมทั้งให้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีผลเป็นการยืนยันรับรองสถานะของที่ดินพิพาทว่าเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการออกประกาศจังหวัดราชบุรีที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบการเกษตรกรรม และกิจการสถานที่พักตากอากาศ เป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุฯ ซึ่งแม้จะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ประกาศจังหวัดราชบุรีดังกล่าวใช้บังคับกับที่ราชพัสดุพิพาท โดยมีได้เจาะจงผู้รับคำสั่งแต่อย่างใด อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ประเภทคำสั่งทางปกครองทั่วไป ดังนั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่ง และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))



คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งประตูกันชนชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (Half Height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้ว แต่อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ออกคำสั่งโดยตรง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาผลเป็นประการใด หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ต่อไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดตามประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าบ่อผาง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมอุตุนิยมวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กลับประกาศให้บริษัท อ. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทั้งสองรายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกวดราคา ทำให้ไม่อาจพิจารณาข้อเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีได้ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถตัดสินสิทธิผู้ฟ้องคดีและประกาศให้บริษัท อ. เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำ



ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประกาศให้บริษัท อ. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา รวมทั้งเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๔/๒๕๖๒ และที่ ๑๖๑/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางหยี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ฟ้องว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่นายอำเภอหลังสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านรายนาย ธ. ซึ่งเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด อันมีคุณสมบัติต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นเหตุให้นาย ธ. สามารถเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศอำเภอหลังสวนในส่วนที่รับรองให้นาย ธ. เป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงผู้เดียว รวมทั้งประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางหยี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางน้ำจืด ของอำเภอหลังสวนดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้อำนาจตามกฎหมายออกประกาศดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๒/๒๕๖๒)



คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และปฏิบัติการสอน ในการสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว เมื่อประกาศพิพาทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล และมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๖/๒๕๖๒)

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีสำเนาทะเบียนที่การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประกอบ การจดทะเบียนดังกล่าว อันไม่ชอบด้วยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดพิพาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนตั้งผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า คำสั่งไม่รับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับจดทะเบียนตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ตามคำขอกรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๖/๒๕๖๒)

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกใบจองให้แก่บุคคลผู้ยื่นคำขอไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีการปิดประกาศเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามควรแก่สภาพ รวมทั้งการขอจับจองที่ดินของผู้ยื่นคำขอให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งผู้ได้รับใบจองขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย มีการปลอมลายมือชื่อที่ดินข้างเคียงและจัดทำเอกสารระบุข้อความอันเป็นเท็จ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบจองและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่ออกจากใบจองพิพาท กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๗/๒๕๖๑)

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรและสหกรณ์

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพค้าขายในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่กำหนดให้ผู้ค้าไปลงนามในสัญญาเช่าและชำระค่าเช่าแผงค้า โดยกำหนดค่าเช่าแผงค้าในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าเช่าที่กรุงเทพมหานครบริหารจัดการ



ตลาดนัดจตุจักรเดิมกำหนดไว้ และให้ไปดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ค้า สละสิทธิไม่ประสงค์จะทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกต่อไป เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวกำหนดให้ใช้กับกรณีของผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวร ๒๗ โครงการ แผงค้าโก๋ชนเดิม แผงค้า ต้นไม้ แผงค้าสีเขียว และแผงค้าหนังสือ ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ไปลงนามในสัญญาเช่า และชำระค่าเช่า โดยไม่ได้กำหนดตัวบุคคลผู้อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ประเภทคำสั่ง ทางปกครองทั่วไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๖๑ และที่ อ.๓๙๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขปโภค

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติกำหนด สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และค่า Ft นั้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖ (๒) ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้อง กับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่มีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลทั่วไป แต่มีผลเป็นการบังคับเฉพาะกรณีกำหนดสูตร การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ที่กำหนดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ดังกล่าว จึงถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ทั่วไป เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้ารายฟ้องว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองบางโคล่ใหญ่ จากชอยเจริญราษฎร์ ๗ ถึงจุดที่กำหนดให้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศประมูลจ้างดังกล่าว เมื่อประกาศ



ประมวลจ้างพิพาทเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่ประสงค์ให้ใช้สำหรับการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนครั้งที่มีข้อพิพาทในคดีนี้เพียงครั้งเดียว ประกาศประมวลจ้างข้างต้นจึงถือเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป กรณีตามฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คำสั่งสภาพทนายความ ที่ ๒๗/๒๕๕๖ เรื่อง ให้สมาชิกสภาพทนายความปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสภาพทนายความและประธานสภาพทนายความจังหวัด ๑๐๘ ศาลจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่กำหนดว่า หากสมาชิกสภาพทนายความผู้ใดมิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่ง ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มิได้มีผลใช้บังคับโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะราย จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ประกาศอำเภอรวัชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเอี๊ยะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่ได้มุ่งใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีหนึ่งกรณีใด คือ ใช้บังคับกับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเอี๊ยะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒๔/๒๕๖๑)



๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขปโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการออกใบอนุญาตทั้งสี่ฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีมติให้ผู้ฟ้องคดีทำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการสำนันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะดำเนินการออกใบอนุญาต แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมทุกเรื่องแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องยาวนานออกไปกว่าเดิม เมื่อพิจารณาคำฟ้องดังกล่าวแล้วย่อมเห็นได้ว่า การฟ้องคดีนี้ต่อศาลมีใช้กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นกรณีที่นำคดีมาฟ้องโดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว โดยให้ผู้ฟ้องคดีต้องปรับปรุงและดำเนินการให้มีการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่ และต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือส่งคืนแบบคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสองรายฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของราษฎรทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร ในท้องที่หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบล ออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรากฏรายชื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และไม่มีภูมิสำเนาในพื้นที่ตำบลออนกลางในบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน ส่วนผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่สืบสองรายซึ่งเป็นผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ทับซ้อนกับป่าไม้ถาวรมาโดยตลอดและได้ไป ร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ดินทำกินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ที่ถูกคือ พ.ศ. ๒๕๔๕) แต่กลับไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสองรายในบัญชีรายชื่อ ผู้ครอบครองที่ดิน จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขรายชื่อเจ้าของที่ดินใหม่ ให้ถูกต้อง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นขออายัดที่ดินซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองอยู่อาศัยมาตลอด ระยะเวลาเกิน ๑๐ ปี และมีเจตนาเป็นเจ้าของ โดยครอบครองด้วยความสงบและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในอันที่จะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดินตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ โดยอ้างว่าเอกสาร ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาแสดงนั้นไม่ปรากฏถึงสิทธิที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับ ที่ดินแปลงพิพาทโดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี รับอายัดที่ดินดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากและข้อมูลการโอนเงิน ไปยังกรมสรรพากรของนาย ข. เพื่อเป็นหลักฐานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ใช้ในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งไม่อาจเปิดเผยได้โดยปราศจาก



ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีเงินฝากของนาย ข. ที่อยู่ในความดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของลูกค้านาคาร รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนาย ข. เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ กรณีจึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีใช้รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองในการเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๓/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการทหารยศพันเอก ประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ฟ้องว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ไปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้อำนวยการกองการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ให้คะแนนประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของผู้ฟ้องคดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แก้ไขคะแนนดังกล่าวให้ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการประเมินดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้คะแนนประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของผู้ฟ้องคดีใหม่ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๙/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่งและตำแหน่ง/ระดับกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จากเดิมที่มีตำแหน่งเลขที่ อ ๖ นักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเลขที่ อ ๕ นักประชาสัมพันธ์ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ซึ่งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่ เป็นตำแหน่งเลขที่ อ ๔ นักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เพียงตำแหน่งเดียว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดกรอบอัตรากำลังใหม่ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษได้ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นพิพาท และให้ใช้กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามเดิม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๑/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นักบริหาร ระดับต้น) ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น



กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งโอน นาย ด. จากตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมีคำสั่งย้ายนาย จ. จากตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) กองพัฒนาดิจิทัล อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วให้ออกประกาศคัดเลือกใหม่ตามระบบคุณธรรม รวมทั้งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๐/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ศีกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งย้าย และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนบางกะปิ ให้ไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในลำดับที่สามที่ผู้ฟ้องคดี ได้ขอยกเลิกไปแล้ว เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งย้ายพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๙/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๓/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเจ้าของที่ดินในตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบถึงการขึ้นทะเบียนที่ดินให้เป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมายและจัดทำผังบริเวณและแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมการประกาศกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานเมืองพิมายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ทั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีได้อยู่ในบริเวณพื้นที่การกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานเมืองพิมายมาก่อน และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คัดค้านการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานเมืองพิมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังคงยืนยันการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมายข้างต้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเขตที่ดินข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสื่อมหรือมูลค่าลดลง จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการประกาศกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานเมืองพิมายดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕/๒๕๖๒ และที่ คร.๒๔๑/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ อุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

มติของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่อนุมัติตามมติของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) ที่เห็นชอบในหลักการให้ผู้ประกอบการคลังน้ำมันภายนอกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายอื่น ๆ เชื่อมต่อท่อน้ำมันกับระบบท่อส่งน้ำมัน (Hydrant) ที่บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการ



ณ บริเวณจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมต่อไป เป็นเพียงการวางแนวทางในหลักการให้มีการเชื่อมต่อ คลังน้ำมันของผู้ประกอบการคลังน้ำมันรายอื่น ๆ เข้ากับระบบท่อส่งน้ำมัน (Hydrant) ที่บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินฯ เป็นผู้ประกอบกิจการ อันเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายใน ฝ่ายปกครองเท่านั้น โดยไม่ได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการคลังน้ำมันเพื่อให้บริการ แก่อากาศยานที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิไม่สามารถประกอบกิจการคลังน้ำมันต่อไปได้แต่อย่างใด และไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใด ๆ รวมทั้งของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๒/๒๕๖๒ ที่ คร.๖๐/๒๕๖๒ และที่ คร.๖๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

การที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับผู้ถือแถมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อจะดำเนินการจดทะเบียนตามคำพิพากษาตามยอมต่อไปนั้น เป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะจัดให้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ กรรมสิทธิ์ห้องชุดต่อไป หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณา ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ มิใช่การวินิจฉัยสั่งการที่มีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ต้องถูกเพิกถอนแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๔๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดมีหน้าที่ในการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความเสียหายและเพื่อให้ทราบว่าการกระทำละเมิด เกิดขึ้นหรือไม่ มีความเสียหายเท่าใด และผู้ใดต้องรับผิดชอบแล้วเสนอความเห็นต่อสำนักงาน อัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวไม่ผูกมัดหน่วยงาน ที่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะต้อง นำไปพิจารณาเพื่อออกคำสั่งเรียกให้ผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป การเสนอ ความเห็นดังกล่าวจึงเป็นเพียงการดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการจัดให้มีคำสั่ง ทางปกครองเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการพิจารณาทางปกครอง ยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น



ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยตรงแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

โดยที่การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลผู้เหมาะสมพิจารณาจัดลำดับและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมอย่างน้อย ๒ คน ไม่เกิน ๕ คน ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่ละเขตพิจารณาให้ความเห็นในการคัดเลือก แล้วเสนอต่อคณะกรรมการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง จากนั้นจึงเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาเห็นชอบให้ผู้ที่เหมาะสมส่งคำขอประเมินบุคคลและผลงานให้ ก.พ. พิจารณา เพื่อเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ความเห็นชอบและมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป จึงเห็นได้ว่า หนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งตามลำดับผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาบุคคลผู้เหมาะสมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เป็นเพียงการเสนอผลการคัดเลือกเบื้องต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ซึ่งยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ดังนั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการใช้เงินจากโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นเพื่อทำการสอบสวน และได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสชี้แจงและ



นำสืบแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้น เป็นการสรุปผลการสอบสวนว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริง อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อในขณะฟ้องคดียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่างใด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นเพียงการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองซึ่งยังไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติว่า การสมัครไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาของผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นไปตามความประสงค์ของทางราชการ การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำนาญปกติด้วยเหตุทดแทนจึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคลังเขต ๖ เพื่อขอรับบำนาญปกติด้วยเหตุทดแทนกรณีของผู้ฟ้องคดี สำนักงานคลังเขต ๖ พิจารณาแล้วได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอหารือว่าการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำนาญปกติด้วยเหตุทดแทนเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ หรือไม่ ซึ่งต่อมาสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคลังเขต ๖ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติว่าการสมัครไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาของผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นไปตามความประสงค์ของทางราชการ การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำนาญปกติด้วยเหตุทดแทนจึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาเพื่อมีมติเรื่องขอรับบำนาญปกติด้วยเหตุทดแทนกรณีของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจในการวินิจฉัยตีความปัญหาตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่บัญญัติให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีพิพาทจึงเป็นเพียงการเตรียมการ

